

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 471/2532

นายเดอดิลลาล มานิลาล เมห์ตาฯ กับ
พวก

โจทก์

นายอมรศักดิ์ อัสวจินตามณี

จำเลย

นายอมรศักดิ์ อัสวจินตามณี จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22, มาตรา 153

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะโจทก์ทั้งสองได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 100 แผ่นที่ 11)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2483 มาตรา 14 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2528 ต่อมาวันที่ 2 มิถุนายน 2529
ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายตามมาตรา 61

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 90,91)

คำสั่ง

พิจารณาแล้วเห็นว่าในคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับตามคำ
พิพากษาไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้วเห็นว่าในคดีล้มละลาย เมื่อศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้วจำเลยจะร้องขอทุเลาการบังคับตามคำ
พิพากษาไม่ได้ จึงให้ยกคำร้อง

(ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>